

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
3578/2532

นาย โพธิ์ เชยอุบล  
นาย อภิชาติ บัณฑิตย์ ชาติ

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 421, มาตรา 1304, มาตรา 1337

จำเลยจอดเรืออยู่ในคลองห่างจากเขตที่ดินโจทก์ 18 เมตรเศษและจำเลยจอดเรือมาก่อนโจทก์เป็นเจ้าของบ้านที่ปลูกอยู่ที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน โจทก์ใช้คลองได้สะดวกเพราะมีสะพานท่าเทียบเรือสาธารณะติดกับหน้าที่ดินโจทก์ จำเลยหาได้จอดเรือปิดบังหน้าที่ดินโจทก์ อันเป็นการใช้สิทธิของตนจนเป็นเหตุให้โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เสียหายเป็นพิเศษไม่ ดังนี้โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องบังคับจำเลย

---

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยนำเรือประมงมาจอดในบริเวณลำคลองสาธารณะจนขัดบ้านโจทก์และปิดบังหน้าบ้านโจทก์ซึ่งหันหน้าลงลำคลองเป็นเหตุให้โจทก์ไม่สามารถรับซื้อปลาและสัตว์ทะเลได้ทำให้โจทก์ขาดรายได้ ขอให้บังคับจำเลยออกไปจากหน้าที่ดินของโจทก์ห้ามจำเลยนำเรือของจำเลยมาจอดกีดขวางและปิดบังหน้าที่ดินของโจทก์ตลอดไปและให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์

จำเลยให้การต่อสู้คดี

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

# โจทก์อุทธรณ์

## ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

### โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่าโจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ 2907 ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร มีอาณาเขตทิศเหนือจดคลองท่าตะเกาทิศใต้จดทางสาธารณะ ทิศตะวันตกจดที่ดินเลขที่ 84 ของนายขันทิศตะวันออกจดทางสาธารณะซึ่งเป็นถนนคอนกรีตสร้างเชื่อมกับสะพานท่าเทียบเรือสาธารณะยาวลึกเข้าไปในคลองท่าตะเกาประมาณ 13 เมตรตรงปลายสะพานท่าเทียบเรือทำเป็นรูปตัวที ในที่ดินดังกล่าวมีบ้านโจทก์อยู่ 1 หลัง ต่อมาโจทก์ได้ให้นายสำรวจเข้าที่ดินริมคลองท่าตะเกาซึ่งอยู่หน้าที่ดินโจทก์และอยู่นอกเขตโฉนดที่ 2907 นายสำรวจได้ปลูกบ้านขึ้น 1 หลัง มีความยาวลึกเข้าไปในคลองท่าตะเกาเสมอกับปลายสะพานท่าเทียบเรือสาธารณะและนายสำรวจได้สร้างสะพานท่าเทียบเรือขึ้นทางทิศเหนือของบ้านกว้าง 7 เมตร ยาวลึกเข้าไปในคลองท่าตะเกาอีก 5 เมตรตรงหน้าสะพานด้านทิศเหนือทางทิศตะวันตกมีเสาผูกเรืออยู่ 1 ต้นจำเลยจอดเรือของจำเลยตรงเสาดังกล่าวมาก่อนโจทก์ บ้านโจทก์และที่พิพาทปรากฏตามแผนที่สังเขปเอกสารหมายเลข จ.20 หรือ จ.24 และภาพถ่ายหมายเลข จ.13 มีปัญหามาสู่การวินิจฉัยของศาลฎีกาว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ จำเลยทำละเมิดต่อโจทก์หรือไม่ ค่าเสียหายจำนวนเท่าใด และฟ้องโจทก์ขาดอายุความหรือไม่

พิเคราะห์แล้ว ในปัญหาที่ว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ เห็นว่าที่ที่จำเลยใช้จอดเรืออยู่ในคลองท่าตะเกาห่างจากเขตที่ดินโจทก์ทางด้านทิศเหนือ 18 เมตรเศษ โจทก์เองก็มีบ้านปลูกอยู่ริมตลิ่งและลึกเข้าไปในคลองท่าตะเกาอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน จำเลยจอดเรือของจำเลยในคลองท่าตะเกาจึงไม่

เกี่ยวกับที่ดินโจทก์ และจำเลยจอดเรือมาก่อนโจทก์จะเป็นเจ้าของบ้านที่ปลูกอยู่ในที่  
สาธารณสมบัติของแผ่นดิน นอกจากนี้โจทก์ก็สามารถใช้คลองท่าตะเภาได้สะดวก  
เพราะมีสะพานท่าเทียบเรือสาธารณะอยู่ติดกับหน้าที่ดินโจทก์ด้วย ตามพฤติการณ์  
จำเลยหาได้จอดเรือปิดบังหน้าที่ดินโจทก์ อันเป็นการใช้สิทธิของตนเป็นเหตุให้โจทก์  
ซึ่งเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เสียหายเป็นพิเศษแต่อย่างใดไม่ โจทก์จึงไม่มีอำนาจ  
ฟ้องบังคับจำเลยประเด็นข้ออื่นจึงไม่จำต้องวินิจฉัย"

พิพากษายืน

(บุญส่ง วรรณกลาง-ประชา บุญวนิช-นิเวศน์ คำผอง)

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ |
| <u>แผนก</u>                 |                            |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                            |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>            |